



P U T U S A N
Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : EDI PRASETYO BIN UBADI ANDRIANTO (ALM)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 02 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sedati Gede Rt. 15 Rw. 08 Desa Sedati Gede
Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;

TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : HADI RACHMAD BIN ROIKHAN
2. Tempat lahir : Kediri

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 25 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Syukur I Rt. 14 Rw. 07 Desa Sedati Gede
Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II Hadi Rachmad Bin Roikhan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Diah Kusuma Ningrum, SH, Penasihat Hukum pada LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo), yang berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06, Kelurahan Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 429/Pid.Sus/2025/PN Sda tertanggal 3 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 23 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 23 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. EDI PRASETYO BIN UBADI ANDRIANTO (ALM) dan terdakwa II. HADI RACHMAD BIN ROIKHAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam hal perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman," melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. EDI PRASETYO BIN UBADI ANDRIANTO (ALM) selama 7 (tujuh) tahun dan terdakwa II. HADI RACHMAD BIN ROIKHAN selama 6 (enam) tahun, denda masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram, dan $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram ditimbang beserta klip plastiknya
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam dan silver;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk gajah;
 - 1 (satu) buah alah hisap;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari plastik sedotan;
 - 1 (satu) buah pax klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hijau tua;
 - (Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Hitam dengan nomor panggil 0895412117800
 - 1 (satu) buah Handphone REALME warna Silver dengan nomor panggil 083134708908.
 - (Dirampas untuk Negara).

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) unit motor Honda Kharisma warna biru muda Nopol W-3960-RQ;
(Dikembalikan pada terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm)).
- 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I. EDI PRASETYO BIN UBADI ANDRIANTO (ALM) dan terdakwa II. HADI RACHMAD BIN ROIKHAN, pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jalan H. Syukur I Rt. 14 Rw. 07 Desa Sedati Gede Ke. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam hal perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Sedati Gede Sidoarjo selanjutnya saksi Beny Suharsono, saksi Polman Wandu Riko S beserta Anggota Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud selanjutnya para saksi mendatangi tempat kos di Jalan H. Syukur I Rt. 14 Rw. 07 Desa Sedati Gede Ke. Sedati Kab. Sidoarjo kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam dan silver, 1 (satu) pax klip plastik, 1 (satu) buah isolasi warna hijau tua, dan 1 (satu) bungkus rokok merk gajah baru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah skop plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca, alat hisap serta 1 (buah) korek api, 1 buah HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver serta sepeda motor Honda Kharisma No.Pol. W 3960 RQ.

- Bahwa awalnya terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Takad (belum tertangkap) melalui WA kemudian terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) mentransfer uang pembayaran melalui aplikasi Dana selanjutnya Takad (belum tertangkap) mengirimkan Maps ranjauan sabu sesuai arahnya yaitu di tempel di pot pinggir jalan di Jalan Abdulrahman Desa Sedati Gede Kec. Sedati Kab. Sidoarjo kemudian terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) langsung menelepon terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan untuk datang ketempat kosnya dan setelah terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan datang selanjutnya terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) menyuruh terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dan mengirimkan Maps ranjauan ke terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan kemudian terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan berangkat mengambil ranjauan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No.Pol. W 3960 RQ milik terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm).
- Bahwa setelah terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan berhasil mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya diberikan kepada terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) lalu para terdakwa bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar kos terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm).
- Bahwa terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan mendapatkan imbalan dari terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) yaitu berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan sudah 5 kali mengambil ranjauan narkoba jenis sabu atas suruhan terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm).

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PK Sda



- Bahwa terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) membagi narkoba jenis sabu seberat 1 gram menjadi 3 poket plastik klip yang rencananya akan terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) jual kembali.
- Bahwa para terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 01176/NNF/2025 tanggal 11 Februari 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :
 - = 03345 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,307 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - = 03346 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,188 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - = 03347 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,188 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - = 03348/ 2025 / NNF.- : 1 (satu) pot plastik berisi urine $\pm$ 10 ml an. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat berbahaya.
 - = Surat keterangan pemeriksaan sample urine Nomor : 59/11/2025/ Sidokkes Polresta Sidoarjo An. Hadi Rachmad Bin Roikhan dari hasil pemeriksaan hasil POSITIF mengandung Methamphetamine.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid. Sus/2025/PN Sda



ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. EDI PRASETYO BIN UBADI ANDRIANTO (ALM) dan terdakwa II. HADI RACHMAD BIN ROIKHAN, pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jalan H. Syukur I Rt. 14 Rw. 07 Desa Sedati Gede Ke. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam hal perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Sedati Gede Sidoarjo selanjutnya saksi Beny Suharsono, saksi Polman Wandu Riko S beserta Anggota Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud selanjutnya para saksi mendatangi tempat kos di Jalan H. Syukur I Rt. 14 Rw. 07 Desa Sedati Gede Ke. Sedati Kab. Sidoarjo kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam dan silver, 1 (satu) pax klip plastik, 1 (satu) buah isolasi warna hijau tua, dan 1 (satu) bungkus rokok merk gajah baru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah skop plastik yang ditemukan dan 1 (satu) buah pipet kaca, alat hisap serta 1 (buah) korek api, di simpan di lemari baju terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm), 1 buah HP merk Oppo warna hitam ada dalam kekuasaan terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver milik terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma No.Pol. W 3960 RQ milik terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh para terdakwa dan ada dalam kekuasaan para terdakwa.

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa para terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 01176/NNF/2025 tanggal 11 Februari 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :
 - = 03345 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,307 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - = 03346 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,188 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - = 03347 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,188 gram adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - = 03348/ 2025 / NNF.- : 1 (satu) pot plastik berisi urine $\pm$ 10 ml an. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.
 - = Surat keterangan pemeriksaan sample urine Nomor : 59/11/2025/ Sidokkes Polresta Sidoarjo An. Hadi Rachmad Bin Roikhan dari hasil pemeriksaan hasil POSITIF mengandung Methamphetamine.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid. Sus/2025/PN Sda



1. **BENY SUHARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Sedati Gede Sidoarjo selanjutnya Saksi, Saksi Polman Wandu Riko S beserta Anggota Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud;
 - Bahwa selanjutnya para saksi mendatangi tempat kos di Jalan H. Syukur I Rt. 14 Rw. 07 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam dan silver, 1 (satu) pax klip plastik, 1 (satu) buah isolasi warna hijau tua, dan 1 (satu) bungkus rokok merk gajah baru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah skop plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca, alat hisap serta 1 (buah) korek api, 1 buah HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver serta sepeda motor Honda Kharisma No.Pol. W 3960 RQ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Takad (belum tertangkap) melalui WA kemudian Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) mentransfer uang pembayaran melalui aplikasi Dana selanjutnya Takad (belum tertangkap) mengirimkan Maps ranjauan sabu sesuai arahnya yaitu di tempel di pot pinggir Jalan di Jalan Abdulrahman Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo kemudian Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) langsung menelepon Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan untuk datang ketempat kosnya dan setelah Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan datang selanjutnya Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) menyuruh Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dan mengirimkan Maps ranjauan ke Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan kemudian Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan berangkat mengambil

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



ranjauan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No.Pol. W 3960 RQ milik Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm);

- Bahwa setelah Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan berhasil mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) lalu Para Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar kos Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm);
- Bahwa Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan mendapatkan imbalan dari Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) yaitu berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan sudah 5 (lima) kali mengambil ranjauan narkoba jenis sabu atas suruhan Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm);
- Bahwa Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) membagi narkoba jenis sabu seberat 1 gram menjadi 3 poket plastik klip yang rencananya akan Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) jual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa dalam pemukakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **POLMAN WANDI RIKO S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Sedati Gede Sidoarjo selanjutnya Saksi, Saksi Beny Suharsono beserta Anggota Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya para saksi mendatangi tempat kos di Jalan H. Syukur I Rt. 14 Rw. 07 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



delapan) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam dan silver, 1 (satu) pax klip plastik, 1 (satu) buah isolasi warna hijau tua, dan 1 (satu) bungkus rokok merk gajah baru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah skop plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca, alat hisap serta 1 (buah) korek api, 1 buah HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver serta sepeda motor Honda Kharisma No.Pol. W 3960 RQ;

- Bahwa awalnya Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Takad (belum tertangkap) melalui WA kemudian Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) mentransfer uang pembayaran melalui aplikasi Dana selanjutnya Takad (belum tertangkap) mengirimkan Maps ranjauan sabu sesuai arahnya yaitu di tempel di pot pinggir Jalan di Jalan Abdulrahman Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo kemudian Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) langsung menelepon Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan untuk datang ketempat kosnya dan setelah Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan datang selanjutnya Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) menyuruh Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu dan mengirimkan Maps ranjauan ke Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan kemudian Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan berangkat mengambil ranjauan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No.Pol. W 3960 RQ milik Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm);
- Bahwa setelah Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan berhasil mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) lalu Para Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar kos Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm);
- Bahwa Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan mendapatkan imbalan dari Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) yaitu berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan sudah 5 (lima) kali mengambil ranjauan narkoba jenis sabu atas suruhan Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm);

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) membagi narkoba jenis sabu seberat 1 gram menjadi 3 poket plastik klip yang rencananya akan Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) jual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa dalam pemukakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jalan H. Syukur I Rt. 14 Rw. 07 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pihak Kepolisian mendatangi tempat kos di Jalan H. Syukur I Rt. 14 Rw. 07 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam dan silver, 1 (satu) pax klip plastik, 1 (satu) buah isolasi warna hijau tua, dan 1 (satu) bungkus rokok merk gajah baru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah skop plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca, alat hisap serta 1 (buah) korek api, 1 buah HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver serta sepeda motor Honda Kharisma No.Pol. W 3960 RQ;
- Bahwa berawal Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Takad (belum tertangkap) melalui WA kemudian Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) mentransfer uang pembayaran melalui aplikasi Dana selanjutnya Takad (belum tertangkap) mengirimkan Maps ranjauan sabu sesuai arahnya yaitu di tempel di pot

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



pinggir Jalan di Jalan Abdulrahman Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo kemudian Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) langsung menelepon Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan untuk datang ketempat kosnya dan setelah Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan datang selanjutnya Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) menyuruh Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan untuk mengambil ranjau narkotika jenis sabu dan mengirimkan Maps ranjauan ke Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan kemudian Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan berangkat mengambil ranjauan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No.Pol. W 3960 RQ milik Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm);

- Bahwa setelah Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan berhasil mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) lalu Para Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar kos Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm);
- Bahwa Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan mendapatkan imbalan dari Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) yaitu berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan bertugas untuk mengambil ranjauan narkotia jenis sabu sudah sekitar 4 (empat) kali mengambil ranjauan atas suruhan Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm);
- Bahwa Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) membagi narkotika jenis sabu seberat 1 gram menjadi 3 poket plastik klip yang rencananya akan Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) jual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa dalam pemukakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan)

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Sda



gram, dan $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram ditimbang beserta klip plastiknya;

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam dan silver;
- 1 (satu) bungkus rokok merk gajah;
- 1 (satu) buah alah hisap;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari plastik sedotan;
- 1 (satu) buah pax klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah isolasi warna hijau tua;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Hitam dengan nomor panggil 0895412117800;
- 1 (satu) buah Handphone REALME warna Silver dengan nomor panggil 083134708908;
- 1 (satu) unit motor Honda Kharisma warna biru muda Nopol W-3960-RQ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap barang bukti tersebut baik Para Terdakwa serta saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jalan H. Syukur I Rt. 14 Rw. 07 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar pihak Kepolisian mendatangi tempat kos di Jalan H. Syukur I Rt. 14 Rw. 07 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,50 (nol koma lima puluh) gram, + 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, + 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam dan silver, 1 (satu) pax klip plastik, 1 (satu) buah isolasi warna hijau tua, dan 1 (satu) bungkus rokok merk gajah baru yang didalamnya

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



terdapat 1 (satu) buah skop plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca, alat hisap serta 1 (buah) korek api, 1 buah HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver serta sepeda motor Honda Kharisma No.Pol. W 3960 RQ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 01176/NNF/2025 tanggal 11 Februari 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :
 - = 03345 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,307$ gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - = 03346 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,188$ gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - = 03347 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,188$ gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - = 03348/ 2025 / NNF.- : 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml an. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya;
 - = Surat keterangan pemeriksaan sample urine Nomor : 59/11/2025/ Sidokkes Polresta Sidoarjo An. Hadi Rachmad Bin Roikhan dari hasil pemeriksaan hasil POSITIF mengandung Methamphetamine;
- Bahwa benar Para Terdakwa dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam hal perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I EDI PRASETYO BIN UBADI ANDRIANTO (ALM) dan Terdakwa II HADI RACHMAD BIN ROIKHAN dimana dalam persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus.2025/PN Sda



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam hal perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak ada atau tidak memiliki ijin yang sah untuk berbuat demikian, atau perbuatan pelaku bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang bahwa berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika ditentukan sebagai berikut:

Pasal 7:

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 35:

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 38:

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa untuk membuktikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah termasuk Narkotika Golongan I, dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing : + 0,50 (nol koma lima puluh) gram, + 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, dan + 0,38 (nol koma tiga delapan) gram ditimbang beserta klip plastiknya, yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 01176/NNF/2025 tanggal 11 Februari 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :

- 03345 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,307 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 03346 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,188 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 03347 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,188 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 03348/ 2025 / NNF.- : 1 (satu) pot plastik berisi urine $\pm$ 10 ml an. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya;
- Surat keterangan pemeriksaan sample urine Nomor : 59/11/2025/ Sidokkes Polresta Sidoarjo An. Hadi Rachmad Bin Roikhan dari hasil pemeriksaan hasil POSITIF mengandung Methamphetamine;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini juga harus dibuktikan kesengajaan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut. Kesengajaan menurut *Memorie van Teolichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 7 bahwasannya Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa di muka persidangan jika dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Jalan H. Syukur I Rt. 14 Rw. 07 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm$ 0,50 (nol koma lima puluh) gram, $\pm$ 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, $\pm$ 0,38 (nol koma tiga delapan) gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam dan silver, 1 (satu) pax klip plastik, 1 (satu) buah isolasi warna hijau tua, dan 1 (satu) bungkus rokok merk gajah baru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah skop plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca, alat hisap serta 1 (buah) korek api, 1 buah HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver serta sepeda motor Honda Kharisma No.Pol. W 3960 RQ. Bahwa awalnya Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Takad (belum tertangkap) melalui WA kemudian Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) mentransfer uang pembayaran melalui aplikasi Dana selanjutnya Takad (belum tertangkap) mengirimkan Maps ranjauan sabu sesuai arahnya yaitu di tempel di pot pinggir jalan di Jalan Abdulrahman Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo kemudian Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) langsung menelepon Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan untuk datang ketempat kosnya dan setelah Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan datang selanjutnya Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) menyuruh Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu dan mengirimkan Maps ranjauan ke Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan kemudian Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan berangkat mengambil ranjauan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No.Pol. W 3960 RQ milik Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm). Bahwa setelah Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan berhasil mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya diberikan kepada Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) lalu Para Terdakwa

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar kos Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm). Bahwa Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan mendapatkan imbalan dari Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) yaitu berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan sudah 5 (lima) kali mengambil ranjauan narkotika jenis sabu atas suruhan Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm);

Menimbang bahwa Para Terdakwa dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan serta bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesengajaan Para Terdakwa juga telah dapat dibuktikan yang mana Para Terdakwa mengetahui dan menyadari Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah dilarang untuk disalahgunakan, dipergunakan dan atau diedarkan secara bebas karena itu melanggar hukum, akan tetapi Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan untung. Perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan tidak sesuai yang dimaksud dalam ketentuan pasal 7, pasal 35, dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam hal perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram, dan $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram ditimbang beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam dan silver;
- 1 (satu) bungkus rokok merk gajah;
- 1 (satu) buah alah hisap;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari plastik sedotan;
- 1 (satu) buah pax klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah isolasi warna hijau tua;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan barang yang dilarang untuk dipergunakan/diperjualbelikan secara bebas, dan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan sudah tidak diperlukan lagi dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Hitam dengan nomor panggil 0895412117800;
- 1 (satu) buah Handphone REALME warna Silver dengan nomor panggil 083134708908.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit motor Honda Kharisma warna biru muda Nopol W-3960-RQ;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti milik Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm), maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan ke pemiliknya yaitu Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm);

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika;
- Terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm) sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II. Hadi Rachmad Bin Roikhan belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I EDI PRASETYO BIN UBADI ANDRIANTO (ALM)** dan **Terdakwa II HADI RACHMAD BIN ROIKHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam hal perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I EDI PRASETYO BIN UBADI ANDRIANTO (ALM)** selama 6 (enam) Tahun dan **Terdakwa II HADI RACHMAD BIN ROIKHAN** selama 5 (lima) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2026/PN Sda



- 3 (tiga) poket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram, dan $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram ditimbang beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik warna hitam dan silver;
- 1 (satu) bungkus rokok merk gajah;
- 1 (satu) buah alah hisap;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari plastik sedotan;
- 1 (satu) buah pax klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah isolasi warna hijau tua;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone OPPO warna Hitam dengan nomor panggil 0895412117800;
- 1 (satu) buah Handphone REALME warna Silver dengan nomor panggil 083134708908;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit motor Honda Kharisma warna biru muda Nopol W-3960-RQ;

Dikembalikan pada terdakwa I. Edi Prasetyo Bin Ubadi Andrianto (Alm)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025, oleh kami, Doddy Hendrasakti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riyono, S.H., M.H., dan Nyoman Suharta, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN Sda



Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Riyono S.N., M.H.

Nyoman Suharta, S.H.

Hakim Ketua,

Doddy Hendrasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2025/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)